

주 의 요 구

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 시 시공자 적정여부 확인 미흡

관 련 자 충북본부 5급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

충북본부 관련자(5급 ○○○)는 감사기간(2021.10.01. ~ 2024.09.30.) 동안 관할 지역 내 소형저장탱크에 의한 LPG사용시설인 'A'에 대하여 아래 [표 1]와 같이 완성검사를 실시하고, 그 검사 결과를 '적합'으로 처리하였다.

[표 1] LPG특정사용시설 완성검사 실시 내역

접수번호	업소번호 (시설번호)	업소명	검사종류	구분	검사일자	검사결과	관련자 (검사원)
2024- *****	***** (0001)	'A'	완성검사	사용 시설	2024.05.10.	적합	5급 ○○○

※ 자료출처 : 가스피아 - 시설검사결과 등록 출력 자료 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

액화석유가스를 사용하려는 자는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제 44조에 따라 해당 시설을 사용하기 전에 완성검사를 받아야 하며, 완성검사에 합격한 경우에는 매년 정기검사를 받아야 한다.

이때 액화석유가스사용시설 중 저장능력이 500kg 이상인 시설의 설치·변경 공사에 해당되는 경우 「건설산업기본법」 시행령 별표 1 및 「LPG검사업무 처리

지침」 별표 6에 따라 ‘가스시설시공업 제1종’ 면허를 취득한 사업자가 시공하도록 업무 범위를 정하고 있다.

LPG시설 검사업무 처리지침 별표 6

시공자의 자격에 따른 업무(공사)범위

건설업종	업무분야	업무내용
기계 가스 설비 공사업	가스시설 공사 (제1종)	◦ 액화석유가스의 충전·집단공급·저장소시설의 설치·변경공사 ◦ 저장능력 500kg 이상의 액화석유가스사용시설 시설의 설치·변경공사
가스난방 공사업	가스시설 공사 (제2종)	◦ 배관에 고정설치 되는 가스용품의 설치공사 및 그 부대공사 ◦ 저장능력 500kg 미만의 액화석유가스사용시설 시설의 설치·변경공사 ◦ 액화석유가스판매시설의 설치·변경공사
	가스시설 공사 (제3종)	◦ 공상예정금액이 1천5백만원 미만인 다음의 공사(액화석유가스사용시설 중 온수 보일러·온수기 및 그 부대시설의 설치·변경공사)

따라서 검사원은 「LPG특정사용시설업무처리지침」 제8-9조 제1항을 준수하여 완성검사 시 시공자 및 건설기술자의 자격이 「건설산업기본법」 별표1에 따른 적정한 시공자의 자격을 갖추지 않았을 경우 검사 중단 및 현장 철수 후 「위탁업무처리 규정 운영지침」에 따라 법령위반 내용을 관할 행정관청에 통보하여야 한다.

LPG시설검사업무처리지침 제8-9조

제8-9조 【시공자의 적정여부 등 확인】

- ① 완성검사 시 시공자 및 건설기술자의 자격이 「건설산업기본법」에 부적합할 경우 검사 중단 및 현장 철수 후 「위탁업무처리규정 운영지침」 제7조의 규정에 따라 행정관청에 법령위반 내용을 동 규정 별지 제13호 서식에 따라 통보한다. 이 경우 검사결과는 “검사일정취소”로 입력하고 이로 인해 연기되는 기간은 검사처리 기간 산정에서 제외한다.<개정 2019.2.25>
 1. ~ 3. <삭제 2019.2.25>
- ② 완성검사 시 시공자 및 시공관리자 확인이 불가능할 경우에는 검사표에 시공자(시공관리자) 확인이 불가하다는 업소 대표자의 확인(날인)을 받을 것.

예) 기 설치된 시설 인수로 시공자 확인 불가[업소대표 : (인)]

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 충북본부 관련자(5급 ○○○)는 아래 [표 2]와 같이 저장능력이 500kg 이상인 LPG 특정사용시설에 대한 설치공사 시 ‘가스시설시공업 제2종’ 면허를 보유한 사업자가 시공하였음에도 완성검사 시 이를 제대로 확인하지 않고 최종 ‘적합’ 처리하여 법령을 위반하게 되는 결과를 초래하였다.

[표 2] LPG특정사용시설 완성검사 부적정 내역

업소명	검사일 (접수번호)	저장형태 (저장능력)	시공자 (업무분야)	부적정 내역
“A”	2024.05.10. (2024-*****)	소형저장탱크 (999.79kg)	“AA” (가스시설 시공업 제2종)	◦설치공사를 제2종 시공업자가 했음 에도 완성검사 ‘적합’ 처리

※ 자료출처 : 감사기간 중 제출한 LPG특정사용시설 완성검사 자료 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충북본부장은

위 [표 2]와 같이 LPG특정사용시설 중 저장능력이 500kg이상인 시설에 대한 완성
검사 시 ‘가스시설시공업 제1종’ 면허 보유사업자가 아닌 ‘가스시설시공업 제2종’
면허 보유사업자가 설치공사를 시공하였음에도 이를 제대로 확인하지 않고 최종
‘적합’ 처리한 관련자에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 5급 충북본부 ○○○